

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่  
3110/2539

นาย พรศักดิ์ วิษณุโรจน์  
นางสาว ปิยะวรรณ ณ คง แป้น

โจทก์  
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 213, มาตรา 1332

การซื้อทรัพย์สินในท้องตลาดหมายถึงการซื้อทรัพย์สินจากร้านค้าที่ตั้งอยู่ในท้องตลาด ไม่ใช่เป็นการที่ร้านค้าซึ่งตั้งอยู่ในท้องตลาดซื้อทรัพย์สินจากบุคคลที่นำมาขายให้แก่ร้านค้านั้น จำเลยตั้งร้านค้าอยู่ในท้องตลาดซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลของโจทก์ที่ถูกคนร้ายลักไปจากผู้ที่นำมาขาย ถือไม่ได้ว่าจำเลยซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลในท้องตลาด จำเลยจึงต้องคืนสลากกินแบ่งรัฐบาลให้โจทก์ วัตถุแห่งหนี้ในการคืนสลากกินแบ่งรัฐบาลให้โจทก์มิใช่เป็นการบังคับให้กระทำความผิดกรรม จึงพิพากษาให้ถือเอาคำพิพากษาของศาลแพ่งการแสดงเจตนาในกรณีที่จำเลยไม่ยอมคืนสลากกินแบ่งรัฐบาลให้โจทก์ไม่ได้

---

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นเจ้าของสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ถูกรางวัลเลขท้าย 2 ตัว และ 3 ตัว งวดประจำวันที่ 16 มกราคม 2535 จำนวน 110 ฉบับสลากจำนวนดังกล่าวได้หายไป โจทก์ได้ร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน พนักงานสอบสวนได้ขออายัดสลากที่หายจำเลยได้นำสลากกินแบ่งรัฐบาลของโจทก์ที่ถูกรางวัลเลขท้าย 2 ตัว จำนวน 24 ฉบับ ไปขอรับเงินรางวัล สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลได้ประวิงการจ่าย

เงินไว้และแจ้งเงื่อนไขว่าจะขายให้แก่ผู้ถือสลากที่ไปขอรับ หากผู้ใดคัดค้านต้องฟ้องศาล การกระทำของจำเลยทำให้โจทก์เสียหาย ขอให้พิพากษาว่าโจทก์เป็นเจ้าของสลากกินแบ่งรัฐบาลรวม 24 ฉบับ หากจำเลยไม่คืน ให้ถือเอาคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนาของจำเลย

จำเลยให้การว่า จำเลยมีอาชีพขายสลากกินแบ่งรัฐบาลและไปซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ถูกรางวัล สลากที่ถูกรางวัล จำนวน 24 ฉบับ มีผู้นำมาขายให้แก่จำเลยและจำเลยได้รับซื้อไว้โดยสุจริตในทางการค้าของจำเลยขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า สลากกินแบ่งรัฐบาลที่พิพาทเป็นของโจทก์ ให้จำเลยคืนสลากกินแบ่งรัฐบาลจำนวน 24 ฉบับ คือสลากหมายเลข 1785918 ชุด ก.ข. 2024618 ชุด ก.ข. 3909418 ชุด ก.ข. 4072218 ชุด ก.ข. 5625118 ชุด ก.ข. 5628918 ชุด ก.ข. 5627018 ชุด ก.ข. 6639918 ชุด ก.ข. 7846618 ชุด ก.ข. 7848018 ชุด ก.ข. และ 7875618 ชุด ก.ข. งวดประจำวันวันที่ 16 มกราคม 2535 แก่โจทก์ หากจำเลยไม่ปฏิบัติตามให้ถือเอาคำพิพากษาของศาลเป็นการแสดงเจตนา

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า การซื้อทรัพย์สินในท้องตลาดหมายถึงการซื้อทรัพย์สินจากร้านค้าที่ตั้งอยู่ในท้องตลาด หาใช่เป็นการที่ร้านค้าซึ่งตั้งอยู่ในท้องตลาดซื้อทรัพย์สินจากบุคคลที่นำมาขายให้แก่ร้านค้านั้นไม่ เพราะการซื้อทรัพย์สินจากบุคคลที่นำทรัพย์สินมาขายมิใช่เป็นการซื้อจากสถานที่ซึ่งมีร้านค้าเสนอขายแก่คนทั่วไปหรือมิใช่ซื้อจากที่ชุมนุมแห่งการค้า เมื่อข้อเท็จจริงฟังได้ว่าจำเลยตั้งร้านค้าอยู่ในท้องตลาดซื้อสลากกินแบ่ง

รัฐบาลดังกล่าวจากผู้ที่น่ามาขาย มีใช้ซื้อจากร้านค้าที่ตั้งอยู่ในท้องตลาด จึงถือไม่ได้ว่าจำเลยซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลดังกล่าวในท้องตลาด จำเลยจึงต้องคืนสลากกินแบ่งรัฐบาลให้โจทก์ แต่ที่ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนตามคำพิพากษาศาลชั้นต้นให้ถือเอาคำพิพากษาของศาลแทนการแสดงเจตนาของจำเลยหากจำเลยไม่ยอมคืนสลากกินแบ่งรัฐบาลให้โจทก์นั้นเป็นการไม่ถูกต้อง เพราะวัตถุแห่งนี้มีใช่เป็นการบังคับให้กระทำนิติกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง

พิพากษายืน แต่ไม่ให้ถือเอาคำพิพากษาของศาลแทนการแสดงเจตนาของจำเลย

(ชลอ ทองแย้ม-ทองเลื่อน พูลพิพัฒน์-ทวิช กำเนิดเพชร)

|                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| <u>แหล่งที่มา</u>           | กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา |
| <u>แผนก</u>                 |                             |
| <u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u> |                             |
| <u>ต้น</u>                  | <u>หมายเหตุ</u>             |